

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1381/2532

บริษัท เอทนาอินชัวร์นซ์ จำกัด
การทำเรือแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 770

การที่จำเลยรับฝากสินค้าเพื่อให้เจ้าของสินค้าไปดำเนินพิธีการทางศุลกากร มิใช่รับฝากจากบุคคลทั่วไปโดยเก็บรักษาสินค้าเพื่อบำเหน็จเป็นการค้าปกติ จำเลยจึงมิใช่ทายค้ำสินค้ำตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 770.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับฝากเก็บรักษาสินค้าที่ส่งทางทะเลเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อบำเหน็จตอบแทนเป็นปกติในทางการค้าเพื่อพิธีการทางศุลกากรแต่ผู้เดียว จำเลยได้ตกลงเก็บรักษาสินค้าที่โจทก์รับประกันภัยไว้โดยคิดค่าบำเหน็จตามอัตราที่จำเลยกำหนด ต่อมาเพลิงไหม้คลังสินค้าเป็นเหตุให้สินค้าเสียหายโดยจำเลยไม่ใช้ความระมัดระวังและฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้และสมควรจะต้องใช้ โจทก์ชำระค่าสินไหมทดแทนให้เจ้าของสินค้าไปแล้ว 5,046,931 บาท ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีวัตถุประสงค์รับฝากสินค้าไว้ในโรงพักสินค้าเพื่อ
บำเหน็จตอบแทนเป็นปกติในทางการค้า แต่เพื่อประโยชน์ในการเสียค่าระวางเรือ
และเสียภาษีศุลกากรเท่านั้นเพื่องานใหม่เพราะอุบัติเหตุและเป็นเหตุสุดวิสัย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'แม้จำเลยจะเป็นผู้รับทำการเก็บรักษาสินค้าก็ตาม แต่ข้อ
เท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อสินค้ามาจากต่างประเทศโดยทางเรือ จำเลยจะเก็บสินค้านี้
กล่าวไว้ที่โรงพักสินค้า โดยถ้าสินค้าเก็บไว้ไม่เกิน 3 วัน จำเลยจะไม่เรียกค่า
ธรรมเนียม ถ้าเจ้าของสินค้าไม่มารับสินค้าภายใน 3 วัน จำเลยจะคิดค่าธรรมเนียม
เป็นรายวันและคิดเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งให้เจ้าของสินค้านำสินค้าออก
ไป การที่จำเลยรับฝากสินค้าจึงเพียงเพื่อให้เจ้าของสินค้าไปดำเนินพิธีการทาง
ศุลกากร มิใช่รับฝากจากบุคคลทั่วไปโดยเก็บรักษาสินค้าเพื่อเป็นทางค้าปกติ
ของจำเลย จำเลยจึงไม่ใช่ทายาทสินค้าตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 770จะนำมาตรา 772 ประกอบด้วยมาตรา 616 แห่งประมวล
กฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่จำเลยหาได้ไม่...จำเลยได้ใช้ความระมัดระวังและใช้
ฝีมือเพื่อสงวนทรัพย์สินเช่นวิญญูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณ์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 659 วรคสองและวรคสามแล้ว จำเลยไม่ต้องรับ
ผิดต่อโจทก์...'

พิพากษายืน.

(ประมาณ ชั้นชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ